

0000706-61.2022.8.26.0050

Classe: Reabilitação

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

EMMANUEL UGOCHUKWU UDEMBA

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000706-61.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000706-61.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

EMMANUEL UGOCHUKWU UDEMBA

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES

Vistos.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado por EMMANUEL UGOCHUKWU UDEMBA, nos termos do artigo 743 e seguintes, do Código de Processo Penal e artigo 93 e seguintes, do Código Penal.

Alega, em breve síntese, que foi condenado por sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 0042449-71.2010.8.26.0228, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, à sanção de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, arbitrados no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade foi extinta em 29 de outubro de 2019, ou seja, há mais de dois anos. Afirmou, ainda, que possui domicílio certo na cidade de São Paulo e apresenta bom comportamento público e privado, restando preenchidos os requisitos previstos em Lei para o acolhimento de sua pretensão.

Juntou documentos a fls. 57/75.

O Ministério Público apresentou parecer favorável ao pedido (fls. 78/79).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme se extrai dos autos, o requerente, de fato, foi condenado 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, arbitrados no mínimo legal, por infração do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Dispõe o artigo 94, caput, do Código Penal, in verbis:

“A reabilitação poderá ser requerida, decorrido 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração de efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou a novação da dívida”.

Conforme se observa da certidão de fls. 60/62, a extinção de sua pena se deu em 29 de outubro de 2019.

Cumprido, pois, o lapso temporal de dois anos exigido pelo dispositivo acima transcrito.

O requerente comprovou, ainda, possuir domicílio na cidade de São Paulo (fls. 58).

Os documentos de fls. 63/66 e 267/268 demonstram que o requerente ostenta bom comportamento público e privado.

Não há, também, registros de condenações posteriores, conforme se extrai da certidão de fls. 60/62.

Por se tratar de crime de tráfico de drogas não há que se cogitar em ressarcimento de dano.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por EMMANUEL UGOCHUKWU UDEMBA e, por conseguinte, defiro o pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL, ficando-lhe assegurado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação, na forma do artigo 93 do Código Penal.

Transitada esta em julgado, comunique-se a reabilitação ao Instituto de Identificação e Estatística, consoante o disposto no artigo 747 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 747 do Código de Processo Penal, a condenação não será

mencionada na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal.

Sentença sujeita ao reexame necessário, a teor do previsto no artigo 746, do Código de Processo Penal.

P. I. C.

São Paulo, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA